



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN;**
- 2 Tempat Lahir : Pamekasan;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 5 Februari 1997;
- 4 Jenis Kelamin : Laki – Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Koberung, Desa Jarin Timur,
Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H, M.H., Dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yayasan POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jalan Nugroho No. 74, Kelurahan Lawangan Daya, Kab. Pamekasan, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 24 Maret 2025 Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Pmk karena ancaman pidana lebih dari 15 (lima belas) tahun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klipkecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm$ 2,16 gram.
 - 1 (satu) sobekan kertas warna putih.
 - 1 (satu) sobekan plastic bening.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1273/PMK/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN**, pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2025, bertempat didalam Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara **ABDUL ROSAK**, Pamekasan, umur 24 tahun, Alamat Desa Jarin Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 (satu) gramnya Terdakwa membeli 2 (dua) gram Dengan harga Rp, 1.600.000,- (Satu Juta Ennam Ratus Ribu Rupiah) melalui transfer kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang mana sabu-sabu tersebut oleh saudara **ABDUL ROSAK** di taruk ke tiang listrik pinggir jalan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Desa Beddurih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan tidak lama kemudian datang saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dengan saksi SURYANA AGUNG K, melihat satu orang yang mencurigakan berada rumah Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dengan saksi SURYANA AGUNG K, S.H melakukan penangkapan disertai penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dengan saksi SURYANA AGUNG K, S.H satu tim menemukan 1 (Satu) poket plastik yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol I dengan berat kotor $\pm 2,16$ gram jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih sobekan plastik bening serta ditemukan 1 (Satu) buah HP merk XIOMI warna silver yang pada saat itu saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dengan saksi SURYANA AGUNG K, S.H temukan didalam saku sebelah kiri, selanjutnya barang bukti tersebut ke satresnarkoba untuk diserahkan peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00470/NNF/2025, tanggal 21 Januari 2025 dibuat ditandatangani oleh Handi Purwanto S.T Komisarisi Polisi Nip. 77061117, Filantari Cahyani, A.Md. pangkat Penata Nip. 19810616 200312 2 004 dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, M.Si pangkat Ajun Komisarisi Polisi Satu Nip. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor :

- 01352/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 1,964$ gram.

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa **ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN.**

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

01352/2025/NNF.- :seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina,Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN**, pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2025, bertempat didalam Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara **ABDUL ROSAK**, Pamekasan, umur 24 tahun, Alamat Desa Jarin Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 (satu) gramnya Terdakwa membeli 2 (dua) gram Dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Ennam Ratus Ribu Rupiah) melalui transfer kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang mana sabu-sabu tersebut oleh saudara **ABDUL ROSAK** di taruk ke tiang listrik pinggir jalan Desa Beddurih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan tidak lama kemudian datang saksi **HADI PRAYITNO SYAIFUL** dengan saksi **SURYANA AGUNG K**, melihat satu orang yang mencurigakan berada rumah Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan saksi **HADI PRAYITNO SYAIFUL** dengan saksi **SURYANA AGUNG K**, S.H melakukan penangkapan disertai pengeledahan, dari hasil pengeledahan tersebut saksi **HADI PRAYITNO SYAIFUL** dengan saksi **SURYANA AGUNG K**, S.H satu tim menemukan 1 (Satu) poket plastik yang didalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol I dengan berat kotor $\pm 2,16$ gram jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna putih sobekan plastik bening serta

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (Satu) buah HP merk XIOMI warna silver yang pada saat itu saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dengan saksi SURYANA AGUNG K, S.H temukan didalam saku sebelah kiri, selanjutnya barang bukti tersebut ke satresnarkoba untuk diserahkan peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00470/NNF/2025, tanggal 21 Januari 2025 dibuat ditandatangani oleh Handi Purwanto S.T Komisarisi Polisi Nip. 77061117, Filantari Cahyani, A.Md. pangkat Penata Nip. 19810616 200312 2 004 dan Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, M.Si pangkat Ajun Komisarisi Polisi Satu Nip. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor :

- 01352/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 1,964 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa **ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN.**

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

01352/2025/NNF.- :seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina,Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi telah mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa orang yang ditangkap oleh Saksi adalah Abdul Haris yang beralamat di Dusun Kobarung, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu tim diantaranya bernama AIPDA Suryana Agung K, S.H.;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa bentuk dari 1 (satu) poket sabu yaitu berbentuk serbuk kristal berwarna putih, sedangkan cirinya menyerupai vetsin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram dengan cara membeli kepada Abdul Rosak seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa membeli sabu tersebut karena disuruh oleh temannya yang bernama Kaconk yang berusia 35 tahun dan beralamat pada Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan satu tim menyelidiki ke rumah tersebut dan melihat orang yang mencurigakan lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver yang pada saat itu ditemukan didalam saku sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan lalu Terdakwa dan barang buktinya kami dibawa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian kefarmasian dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar;

2. Saksi SURYANA AGUNG K, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi telah mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditangkap oleh Saksi adalah Abdul Haris yang beralamat di Dusun Kobarung, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu tim diantaranya bernama Hadi Prayitno Syaiful;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa bentuk dari 1 (satu) poket sabu yaitu berbentuk serbuk kristal berwarna putih, sedangkan cirinya menyerupai vetsin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram dengan cara membeli kepada Abdul Rosak seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa membeli sabu tersebut karena disuruh oleh temannya yang bernama Kaconk yang berusia 35 tahun dan beralamat pada Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan transaksi Narkoba Golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan satu tim menyelidiki ke rumah tersebut dan melihat orang yang mencurigakan lalu saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



berat kotor ± 2,16 (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang pada saat itu ditemukan didalam saku sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan lalu Terdakwa dan barang buktinya kami dibawa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian kefarmasian dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Abdul Rosak dengan cara membeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Kaconk untuk membeli sabu – sabu;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu – sabu



adalah milik Kaconk;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini disuruh membeli sabu – sabu oleh Kaconk;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan cara pertama – tama menghubungi Abdul Rosak dan bertanya apakah ada sabu dan yang dijawab oleh Abdul Rosak jika ada sabu – sabu. Kemudian Terdakwa bertanya berapa harganya dan dijawab bahwa harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa memesan 2 (dua) gram dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,0000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket sabu-sabu;
- Bahwa dengan menuruti permintaan Kaconk, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di rumah Kaconk;
- Bahwa Terdakwa mengenal Kaconk sejak tahun 2021;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian kefarmasian dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urin dan menunjukkan hasil positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan hak – haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00470/NNF/2025, tanggal 21 Januari 2025, yang dibuat oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01352/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 1,1964$ (satu koma satu sembilan enam empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan Nomor: 577712/Lab.RSUD/I/2025 yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Kepala Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa pada tanggal pemeriksaan 18 Januari 2025, terhadap urine atas nama Abdul Haris adalah Reaktif terhadap Mathampethamine dan Reaktif terhadap Ampethamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) sobekan kertas warna putih;
3. 1 (satu) sobekan plastik bening;
4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita dan bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya tim dari Kepolisian Resor Pamekasan menyelidiki ke rumah tersebut dan melihat orang yang mencurigakan lalu kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang pada saat itu

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



ditemukan di dalam saku sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

3. Bahwa bentuk dari 1 (satu) poket sabu yaitu berbentuk serbuk kristal berwarna putih, sedangkan cirinya menyerupai vetsin;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram dengan cara membeli kepada Abdul Rosak seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa membeli sabu karena disuruh oleh temannya yang bernama Kaconk yang berusia 35 tahun dan beralamat pada Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hanya seorang diri;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00470/NNF/2025, tanggal 21 Januari 2025, yang dibuat oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01352/2025/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 1,1964$ (satu koma satu sembilan enam empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan Nomor: 577712/Lab.RSUD/I/2025 yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Kepala Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa pada tanggal pemeriksaan 18 Januari 2025, terhadap urine atas nama Abdul Haris adalah Reaktif terhadap Mathampethamine dan Reaktif terhadap Ampethamine;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau keahlian

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

12. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir mengonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di rumah Kaconk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Selanjutnya menyatakan bahwa “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya; tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta tidak disangkal kebenarannya maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan suatu subjek hukum yang telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian diatur juga dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan di persidangan dan bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, pihak kepolisian dari Kepolisian Resor Pamekasan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang pada saat itu ditemukan di dalam saku sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Kaconk yang berusia 35 tahun yang beralamat pada Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan; untuk membeli sabu dan akhirnya Terdakwa membeli 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram kepada Abdul Rosak seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai wewenang atau keahlian dalam bidang farmasi untuk memiliki menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini’

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki berarti mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu. Pengertian dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, mencadangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 20.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dimana penangkapan ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Kelurahan Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan seringkali dijadikan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh tim dari Kepolisian Resor Pamekasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver yang pada saat itu ditemukan di dalam saku sebelah kiri yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ gram dengan cara membeli kepada Abdul Rosak seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram adalah benar Narkotika Golongan I. Hal ini juga bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00470/NNF/2025, tanggal 21 Januari 2025, yang dibuat oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01352/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 1,1964$ (satu koma satu sembilan enam empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli narkotika jenis metamfetamina karena disuruh oleh Kaconk yang berusia 35 tahun yang beralamat pada Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui secara pasti bahwasanya yang dibeli merupakan narkotika. Berdasarkan hal tersebut telah jelas dan terang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, serbuk kristal putih yang merupakan metamfetamina yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum diserahkan kepada

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaonk sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “menguasai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “ menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Oleh karena itu, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berfungsi sebagai *deterrent effect* (memberikan rasa jera kepada pelaku dan orang lain), serta pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 2,16$ (dua koma satu enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00470/NNF/2025, tanggal 21 Januari 2025 diperoleh berat netto $\pm 1,1964$ (satu koma satu sembilan enam empat) gram, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, 1 (satu) sobekan plastik

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver berdasarkan fakta dipersidangan masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan berpotensi merusak masa depan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS BIN MIFTAHUL ARIFIN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 1,1964$ (satu koma satu sembilan enam empat) gram;
 - 1 (satu) sobekan kertas warna putih;
 - 1 (satu) sobekan plastik bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. dan Anton Saiful Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.
M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H.,

ttd

Anton Saiful Rizal, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025//PN Pmk



Panitera Pengganti,

ttd

Herman Hidayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)